

চতুর্থ অধ্যায় রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন

১. ভূমিকা

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ৩৮টি দল নিবন্ধিত হয়। নির্বাচন কমিশন প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নতুন দল নিবন্ধন করে থাকে। ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বসাকুল্যে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৯টি। অবশ্য কমিশন এর মধ্যে ৩টি দলের নিবন্ধন বাতিল করে দেয়।

২. ২০১৩-১৪ সালের নিবন্ধন

২০১৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে মোট ৪৩টি দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু কমিশন যাচাই-বাছাই শেষে দুটি দল - বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট ও বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টকে নিবন্ধন প্রদান করে। নির্বাচন কমিশনের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট তাদের আবেদনে কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ ৩৪টি জেলা ও ১১১টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় দলের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা দাবী করলে কমিশন তা যাচাই করে। যাচাই থেকে দেখা যায়, ৩৪টি জেলা দপ্তরের মধ্যে ৩০টি দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা পাওয়া রয়েছে, ৩টিতে শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কার্যকারিতা নেই এবং ১টিতে অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা কোনটিই নেই। অন্যদিকে ১১১টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানার মধ্যে ৭৭টিতে দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা রয়েছে, ২৭টিতে শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কার্যকারিতা নেই এবং অবশিষ্ট ৭টিতে অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা কোনটিই নেই। যেহেতু গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জেলায় ও ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকর দপ্তর থাকতে হয়, সেহেতু দলটিকে নিবন্ধন-ভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর ৭(৫)বিধি অনুযায়ী “যাচাই অস্তে কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, (ক) নিবন্ধনের কোন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করা হয় নাই; বা (খ) উক্ত দরখাস্তে এর অধীন নিবন্ধনের শর্তাবলী পূরণ করা হয় নাই; বা (গ) সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করা হয় নাই - তাহা হইলে কমিশন, দরখাস্তকারী দলকে অনূর্ধ্ব পনের দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহসহ অন্যান্য ক্রটি সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিয়া একটি পত্র প্রদান করিবে।” এ বিধির আলোকে কাজী রকিব কমিশন তাদের ৪৮তম কমিশন সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট এর উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা দপ্তরে অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কার্যকারিতা নেই এরূপ ২৭টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে পুনর্যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ পুনর্যাচাইয়ে ২৭টির মধ্যে ২৪টি দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা পাওয়া যায়। ফলে সব মিলিয়ে দলটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬ অনুযায়ী ‘নিবন্ধনের শর্ত প্রতিপালন করেছে বলে’ মন্তব্য করে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ‘কার্যকারিতা’র কোন সংগঠা রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এ উল্লেখ করা নেই। এতদ্ব্যসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কমিশন কোন মাপকাঠিও নির্ধারণ করে নাই। কমিশনগুলো নিজেদের ইচ্ছামত বিধিমালায় সংশ্লিষ্ট বিধি কখনও কখনও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি রাজনৈতিক দলের শাখা- যার কোন কার্যকারিতা নেই- সেটি ১৫ দিনের মধ্যে কিভাবে কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারে? এছাড়া কয়টি জেলা এবং কয়টি উপজেলায় অসম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলে পুনর্যাচাই হবে সে সম্পর্কে বিধিমালায়

যেমন উল্লেখ নেই, তেমনি কমিশনও এ বিষয়ে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। একটি দল কাগজে-কলমে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৬ প্রতিপালন করেছে বলে দাবি করতেই পারে এবং অন্যান্য অনেক দল সেটি করেছে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট এর ২৭টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় এর কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য ১৫দিনের নোটিশ দিয়ে পুনর্য্যচাই করা হল তার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ নথিকে উল্লেখ নেই। কাজী রকিব কমিশনের কোন সদস্য তদন্ত কমিশনের গুনানীতে অংশ না নেওয়ায় প্রকৃত কারণ জানা না গেলেও আইনের এ ফাঁক ব্যবহার করে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

এ বছর নিবন্ধন পাওয়া অন্য দল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) এর আবেদনে কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ ৩৬টি জেলা ও ১৩৪টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় দলের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা দাবী করলে কমিশন তা যাচাই করে। যাচাই থেকে দেখা যায়, ৩৬টি জেলা দপ্তরের মধ্যে ১৫টি দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা পাওয়া রয়েছে, ৪টিতে শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কার্যকারিতা নেই এবং ১৭টিতে অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা কোনটিই নেই। অন্যদিকে ১৩৪টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানার মধ্যে ৩২টিতে দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা রয়েছে, ৫টিতে শুধুমাত্র অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কার্যকারিতা নেই এবং অবশিষ্ট ৯৭টিতে অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা কোনটিই নেই। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জেলায় ও ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকর দপ্তর না থাকায় নির্বাচন কমিশন ১০ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৮তম সভায় বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট এর অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ২১টি জেলায় এবং ১১৪টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসারের মাধ্যমে পুনর্য্যচাই করা হয়। পুনর্য্যচাইয়ে দেখা যায়, দলটির কেন্দ্রীয় দপ্তর, ২৭টি জেলা দপ্তর ও ৮৭টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন দপ্তরে অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা রয়েছে। কিন্তু ১২৩টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানার প্রতিটিতে অনূন ২০০ ভোটারের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির প্রামাণিক দলিল রয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরসহ কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জেলায় ও ১০০টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় কার্যকর দপ্তর থাকার শর্তের বিপরীতে ১৩টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতার ঘাটতি রয়েছে। এ অবস্থায় বিএনএফ এর প্রধান সমন্বয়কারী ও মুখপাত্র এস. এম. আবুল কালাম আজাদ ০৪/০৮/২০১৩, ১৯/০৮/২০১৩ এবং ২৫/০৮/২০১৩ তারিখে সর্বমোট ৬টি আবেদন দাখিল করে অভিযোগ করেন যে, “রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের হামলা, ভাংচুর, হুমকি-ধামকি এবং মহল বিশেষের প্রভাবে সংযুক্ত জেলা, উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা দপ্তরের তথ্য পুনর্য্যচাই দলটির বিপক্ষে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অধিকন্তু, সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণের বিমাতাসূলভ আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।” তাই তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঠিকানাসমূহ পুনর্য্যচাইয়ের অনুরোধ করেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ৫ অনুযায়ী দলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দলের নতুন দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য পুনরায় সুযোগদানের অবকাশ নেই। তদুপরি কমিশন বিধি বহির্ভূতভাবে ৫৯টি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা দপ্তরে সঠিকতা পুনর্য্যচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জেলা নির্বাচন অফিসার এবং জেলা তথ্য অফিসারের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে আরেক দফা পুনর্য্যচাই করে। এ যাচাইয়ে দলটি নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ করেছে বলে উল্লেখ করা হয় এবং দলটিকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালের ৬ জুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর তৎকালীন ভাইস-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা দল থেকে পদত্যাগের পর ১০ আগস্ট তারিখে বিএনএফ গঠন করেন। দলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নাজমুল হুদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও দলটির নেতৃত্ব আশ্চর্যজনকভাবে এস. এম. আবুল কালাম আজাদের হাতে চলে যায়। ফলে দলটির নিবন্ধনের সময় নাজমুল হুদা এর বিরোধিতা করেন। একই সাথে বিএনপি দলটির নিবন্ধনের বিরোধিতা করে নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠায়। অধিকন্তু,

রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমে আলোচনা ছিল বিএনপিকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি চক্র ঐ সময় বিএনএফ গঠন করে।

নির্বাচন কমিশনের নথি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয়, ‘বিএনএফকে নিবন্ধন দিতে হবে’ - কমিশন এ রকম একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল এবং এ সিদ্ধান্তে কমিশনের উপর তৎকালীন সরকারের চাপ ছিল। ফলে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের ন্যায় রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এ ‘কার্যকারিতা’র কোন সংজ্ঞা না থাকা কিংবা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কমিশন কোন মাপকাঠি নির্ধারণ না করে ১৫ দিনের চিঠি দিয়ে দলটির কার্যকারিতা প্রমাণের সুযোগ করে দেয়। দলটি পুনর্যায়িত হয়ে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হলে বিধি-বহির্ভূতভাবে তৃতীয় দফা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অধিকন্তু, তৃতীয় দফা এ যাচাইয়ের জন্য কমিশন নির্বাচন কর্মকর্তাদের ভরসা করতে পারে নি বলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এবং জেলা তথ্য অফিসারদেরকে কমিটিতে অর্ন্তভুক্ত করে সফলভাবে বিএনএফকে নিবন্ধনের জন্য যোগ্য দল হিসেবে ঘোষণা করে।

উল্লেখ্য বিএনএফ ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া ১২টি দলের একটি। উক্ত নির্বাচনে দলটি প্রাথমিকভাবে মোট কতটি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিল, সে পরিসংখ্যান নির্বাচন কমিশনে লিপিবদ্ধ না থাকলেও চূড়ান্তভাবে ২২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি মাত্র আসনে জয়ী হয়। এ আসনটি ছিল ঢাকা-১৭ আসন - যেখানে ৩জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন: হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (জাতীয় পার্টি), এস. এম. আবুল কালাম আজাদ (বিএনএফ) এবং এম এ হান্নান মুধা (স্বতন্ত্র)। এরশাদ প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন করলেও কমিশন তা আমলে নেয়নি। কিন্তু তিনি সকল রকম প্রচারণা কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। এস. এম. আবুল কালাম আজাদ কোন রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়াই জয়ী হন।

৩. ২০১৭-১৮ সালের নিবন্ধন

২০১৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে ২০১৭ নির্বাচন সালে নতুন দল নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে ৭৫টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু শর্ত পূরণ না করায় কোন দল নিবন্ধন পায়নি। কোন দলকে নিবন্ধন না দেয়ায় তদন্ত কমিশন এ বছরের নিবন্ধন নিয়ে কোন অনুসন্ধান করেনি।

৪. ২০২২-২৩ সালের নিবন্ধন

নির্বাচন কমিশন ২০২২ সালের ২৬ মে নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে যা উক্ত তারিখে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং ২৭ মে ৫টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে ২৯ আগস্টের মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়। নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী তিনটি দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ৩০ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) দুই মাস এবং বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি কর্তৃক ০১ মাস সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন সচিবালয় ২১ আগস্ট তারিখে ১৫ দিন সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়ে কমিশনে নথি প্রেরণ করে যা নির্বাচন কমিশনার মোঃ আনিছুর রহমান, মোঃ আলমগীর এবং রাশেদা সুলতানা ২২-২৩ আগস্ট তারিখে অনুমোদন করেন। কিন্তু, এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নথি অনুযায়ী ২৩ আগস্ট তারিখে কমিশনার ব্রিগেঃ জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অবঃ) “সকল কমিশনারদের উপস্থিতিতে সিইসি মহোদয়ের অফিসে আলোচনা হয়েছে” মর্মে নথি উপস্থাপন করে দল নিবন্ধন আবেদনের সময়সীমা দুই মাস বাড়ানোর প্রস্তাব করলে সিইসি তা অনুমোদন করেন। আহসান হাবিব তার এ প্রস্তাবে কি কারণে ১৫ দিনের বিপরীতে দুই মাস সময় বাড়ানো হলো তার উল্লেখ নেই। তাছাড়া দুই মাসের এ প্রস্তাব-সংক্রান্ত নথিতে জনাব আহসান হাবিব এবং সিইসি’র স্বাক্ষর আছে - অন্য তিন কমিশনারের স্বাক্ষর নেই। পূর্বেই উল্লেখ্য করা হয়েছে, রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭(৫) অনুসারে কোন দল আবেদন করার পর আবশ্যিকীয় শর্তাদি পূরণের জন্য ১৫ দিনের সময় দেবার বিধান আছে। কিন্তু

আবেদন দাখিলের সময় বৃদ্ধির কোন কথা বিধিতে নেই। দুই মাস বৃদ্ধির ফলে দল নিবন্ধনের চূড়ান্ত সময়সীমা দাঁড়ায় ৩০ অক্টোবর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত।

দুই দফা মিলিয়ে মোট ৯৩ টি দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। নির্ধারিত ফরমে আবেদন না করায় এবং নিবন্ধন ফি জমা প্রদান না করায় ১৪টি দলের আবেদন কমিশন কর্তৃক বাতিল হয়। এছাড়াও ০২টি দল আবেদন প্রত্যাহার করে। অবশিষ্ট মোট ৯৩-(১৪+২) = ৭৭টি দলের আবেদনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য ১৫ দিনের সময় প্রদান করে পত্র প্রেরণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন ০৬টি অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের (২০২৩ সনের মার্চ মাসের ০৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৯ তারিখ) মাধ্যমে ৭৭টি দলের আবেদন পরীক্ষা করে। এর মধ্যে ১৯টি দল জবাব প্রদান করেনি; ০২টি দলের ঠিকানা সঠিক পাওয়া যায়নি; ৩৪টি দল নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করেনি এবং ১০টি দল ত্রুটি সংশোধনের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন করে। বিস্তারিত পরীক্ষা শেষে কমিশন মোট (১৯+০২+৩৪+১০) = ৬৫টি দলের আবেদন না-মঞ্জুর করে। প্রাথমিক শর্ত পূরণ করায় কমিশন মোট (৭৭-৬৫) = ১২টি দলের তথ্য মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সারণি ৪.১

১২টি দলের মাঠ পর্যায়ে যাচাইকৃত তথ্য

১২ দলের নাম	মাঠপর্যায়ে যাচাইয়ে সঠিক প্রতীয়মান হয়		
	কেন্দ্রীয়	জেলা	উপজেলা
১. গণ অধিকার পরিষদ	১	২৩	৬৫
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম)	১	২২	১০১
৩. বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি)	১	২৫	১০৫
৪. এ বি পার্টি (আমার বাংলাদেশ পার্টি)	১	২৪	২৮
৫. নাগরিক ঐক্য	১	১৪	১৫
৬. বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	১	৬	৪
৭. বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিএলডিপি)	১	৭	৩
৮. বাংলাদেশ হিউম্যানিস্ট পার্টি (বিএইচপি)	১	২	২
৯. বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	৪	১
১০. ডেমোক্রেটিক পার্টি	১	৫	০০
১১. বাংলাদেশ সনাতন পার্টি (BSP)	১	৫	০০
১২. বাংলাদেশ পিপলস পার্টি (বিপিপি)	১	৫	০০

উপরিউক্ত ১২ দলের মাঠ পর্যায়ে যাচাই প্রতিবেদনসমূহ পরীক্ষান্তে কমিশন ১৯.০৬.২০২৩ তারিখের অনানুষ্ঠানিক সভায় নিম্নোক্ত ৪টি দলের তথ্য মাঠ পর্যায়ে পুনর্তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

১. গণ অধিকার পরিষদ;
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম);
৩. বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি); এবং
৪. এ বি পার্টি (আমার বাংলাদেশ পার্টি)

সিদ্ধান্ত মোতাবেক দলের সম্পূর্ণ সঠিক প্রাপ্ত ১০% জেলা ও উপজেলা/থানা দপ্তরের তথ্য এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ সঠিক পাওয়া যায়নি এমন ১০% জেলা ও উপজেলা/থানা দপ্তরের তথ্য সরেজমিন পুনর্যচাইয়ের জন্য ৪টি কমিটি গঠিত হয়।

সারণি ৪.২
৪টি দলের মাঠ পর্যায়ে পুনর্যায়ের প্রাপ্ত তথ্য

৪ দলের নাম	মাঠপর্যায়ে পুনর্যায়ের ফলাফল		
	কেন্দ্রীয়	জেলা	উপজেলা
১. গণ অধিকার পরিষদ	সবক'টি সঠিক পাওয়া যায়।	কেন্দ্রীয় দপ্তর সঠিক পাওয়া যায়।	৩টি জেলা পুনর্যায় করে পূর্বে সঠিক পাওয়া যায় এরূপ ৮টি উপজেলা পুনর্যায়ের ৩টি উপজেলার তথ্য সঠিক পাওয়া যায়নি। পূর্বে সঠিক পাওয়া যায়নি এরূপ ৮টি উপজেলা পুনর্যায়ের ১টি উপজেলার তথ্য সঠিক পাওয়া যায়।
২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম)	কেন্দ্রীয় দপ্তর সঠিক পাওয়া যায়।	৩টি জেলা পুনর্যায় করে সবক'টি সঠিক পাওয়া যায়।	পূর্বে সঠিক পাওয়া যায় এরূপ ১০টি উপজেলা পুনর্যায়ের সবক'টি সঠিক পাওয়া যায়।
৩. বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি)	কেন্দ্রীয় দপ্তর সঠিক পাওয়া যায়।	৩টি জেলা পুনর্যায় করে সবক'টি সঠিক পাওয়া যায়।	পূর্বে সঠিক পাওয়া যায় এরূপ ৮টি উপজেলা পুনর্যায়ের সবক'টি সঠিক পাওয়া যায়। পূর্বে সঠিক পাওয়া যায়নি এরূপ ৪টি উপজেলা পুনর্যায়ের সবক'টি সঠিক পাওয়া যায়।
৪. এ বি পার্টি (আমার বাংলাদেশ পার্টি)	কেন্দ্রীয় দপ্তর সঠিক পাওয়া যায়।	৩টি জেলা পুনর্যায় করে ১টি সঠিক পাওয়া যায়নি।	পূর্বে সঠিক পাওয়া যায় এরূপ ৩টি উপজেলা পুনর্যায়ের কোনটিই সঠিক পাওয়া যায়নি। পূর্বে সঠিক পাওয়া যায়নি এরূপ ৯টি উপজেলা পুনর্যায়ের কোনটিই সঠিক পাওয়া যায়নি।

গণ অধিকার পরিষদ এবং এ বি পার্টি (আমার বাংলাদেশ পার্টি)র ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্বে সঠিক পাওয়া কিন্তু পুনর্যায়ের তথ্য সঠিক পাওয়া যায়নি বলে দল দুটিকে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। কিন্তু পুনর্যায়ের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির তথ্য প্রাথমিক যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া না গেলেও পুনর্যায়ের সঠিক পাওয়া গেছে যা হাস্যকর ও অগ্রহণযোগ্য। চূড়ান্তভাবে কমিশন ২টি দলকে নিবন্ধন প্রদান করে: (১) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম) এবং (২) বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি)। এছাড়া আদালতের নির্দেশে ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল - বাংলাদেশ জাসদ নিবন্ধন পায়। নিচে তিনটি দল যথা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম), বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) এবং আদালতের নির্দেশে নিবন্ধন পাওয়া ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ এর নিবন্ধন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি): বিএসপি'র ওয়েবসাইটে বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী দলটি ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনে দাখিলকৃত আবেদন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি ছাড়াও দলটির ২৫টি জেলায় এবং ১১২টি উপজেলা/থানায় কার্যকর অফিস/কমিটি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জেলা পর্যায়ে সরেজমিন তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ২৫টি জেলার মধ্যে ৪টি জেলায় দল নিবন্ধনের শর্ত পূরণ সংক্রান্ত কিছু নির্ণায়কের ঘাটতি রয়েছে। ফলে ৪টি জেলা বাদ দিলে দলটির জেলা পর্যায়ে ২৩টি জেলায় যথাযথভাবে

শর্ত পূরণ করতে পেরেছে। অন্যদিকে উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা পর্যায়ে ১০৫টি উপজেলায় শর্ত পূরণ করেছে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

এখানে উল্লেখ্য, দলের পক্ষে দপ্তর সম্পাদক দলটির নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেন। নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী তিনি দল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন না। তদুপরি কমিশন উদ্দেশ্যমূলকভাবে দলটিকে নিবন্ধন দিতে সচেষ্ট ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এর অংশ হিসেবে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এর ৭(৫)বিধি অনুযায়ী আবেদনে ত্রুটি থাকায় দলটিকে ১৫ দিনের সময় দিয়ে ত্রুটি সংশোধন করতে বলা হয়। দলটি ত্রুটি সংশোধন করার পর কমিশন পুনর্তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে “সঠিক তথ্য পাওয়া গেছে” এ ধরনের ১০% জেলা ও উপজেলায় এবং “সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি” এমন ১০% জেলা ও উপজেলায় পুনর্তদন্ত করে। উক্ত পুনর্তদন্ত অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে সঠিক তথ্য পাওয়া গেলেও দক্ষিণখান, খিলক্ষেত, পল্লবী, ডেমরা, যাত্রাবাড়ি, খিলগাঁও, কাশিমপুর মেট্রো, থানার কিছু তথ্য “আংশিক সত্য” পাওয়া যায়। আবার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী নিবন্ধনের অন্যান্য শর্তের সাথে নিবন্ধন প্রত্যাশী দলকে উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা পর্যায়ে ২০০ বা ততোধিক ভোটারকে দলের সদস্য হিসেবে দেখাতে হয়। কিন্তু কমিশন পুনর্তদন্তে প্রতি উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা থেকে মাত্র ২০ জনের (১০%) তথ্য যাচাই করে। অধিকন্তু কমিশন থেকে এ ২০ জনকে বাছাই করে মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের জন্য দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে “সঠিক তথ্য পাওয়া গেছে” উল্লেখ করার পরও এ ধরনের জেলা এবং উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা দপ্তরের ১০% নিয়ে কেন পুনর্তদন্ত করা হল তা বোধগম্য নয়। তাছাড়া পুনর্তদন্তের ক্ষেত্রে ১০% ভোটার কিংবা ১০% জেলা ও উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানায় করতে হবে এমন কোন বিধান আইনে উল্লেখ নেই। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কমিশন বিএসপিকে নিবন্ধন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সারণি ৪.৩ অনুযায়ী দাবী করা কার্যকর অফিস/কমিটি আছে বলে উল্লেখ করা হলেও কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় উক্ত ১১০টি উপজেলা/থানার মধ্যে ৩২টিতে শর্ত পূরণ সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে অর্থাৎ ৭৮টি উপজেলা/থানা অফিস যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে কার্যকর দেখানে হয়েছে। নিচে কয়েকটি জেলা দপ্তরের তথ্যে ‘না’ পাওয়া সত্ত্বেও কার্যকর বলা হয়েছে তার উদাহরণ তুলে ধরা হল।

সারণি ৪.৩

কার্যকর জেলা দপ্তরের অস্তিত্ব

জেলার নাম	নির্ণায়ক	হ্যাঁ/না	তদন্তকারীর মতামত
পটুয়াখালী	দলের জেলা দপ্তর রয়েছে কি না?	না	জেলা দপ্তরের অস্তিত্ব নেই তবে কার্যকারিতা রয়েছে।
	দপ্তর ভাড়াকৃত কি না?	না	
	দপ্তর ভাড়াকৃত হলে বৈধ চুক্তিপত্র রয়েছে কি না?	না	
	দলীয় কার্যালয়ে রেজিস্টার/ফাইলপত্র রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির সদস্যদের সরেজমিন যাচাই করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির তালিকা সঠিক কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় কি না?	হ্যাঁ	
ঝিনাইদহ	দলের জেলা দপ্তর রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	জেলা দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা পাওয়া গিয়েছে।
	দপ্তর ভাড়াকৃত কি না?	হ্যাঁ	
	দপ্তর ভাড়াকৃত হলে বৈধ চুক্তিপত্র রয়েছে কি না?	না	
	দলীয় কার্যালয়ে রেজিস্টার/ফাইলপত্র রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির সদস্যদের সরেজমিন যাচাই করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির তালিকা সঠিক কি না?	না	
	কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় কি না?	হ্যাঁ	
যশোর	দলের জেলা দপ্তর রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	জেলা দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা পাওয়া যায়নি।
	দপ্তর ভাড়াকৃত কি না?	হ্যাঁ	
	দপ্তর ভাড়াকৃত হলে বৈধ চুক্তিপত্র রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	

জেলার নাম	নির্ণায়ক	হ্যাঁ/না	তদন্তকারীর মতামত
	দলীয় কার্যালয়ে রেজিস্টার/ফাইলপত্র রয়েছে কি না?	না	
	কমিটির সদস্যদের সরেজমিন যাচাই করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির তালিকা সঠিক কি না?	না	
	কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় কি না?	না	
খুলনা	দলের জেলা দপ্তর রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	জেলা দপ্তরের অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা পাওয়া গিয়েছে।
	দপ্তর ভাড়াকৃত কি না?	হ্যাঁ	
	দপ্তর ভাড়াকৃত হলে বৈধ চুক্তিপত্র রয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	দলীয় কার্যালয়ে রেজিস্টার/ফাইলপত্র রয়েছে কি না?	না	
	কমিটির সদস্যদের সরেজমিন যাচাই করা হয়েছে কি না?	হ্যাঁ	
	কমিটির তালিকা সঠিক কি না?	না	
	কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় কি না?	হ্যাঁ	

অনুরূপভাবে উপজেলা পর্যায়েও অনেক ক্ষেত্রে ‘না’ পাওয়া সত্ত্বেও দপ্তরগুলোকে কার্যকর আখ্যা নিয়ে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে নিবন্ধন দেবার পূর্বে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এর ধারা ৭ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন বিএসপি’র নিবন্ধনের বিষয়ে কারো আপত্তি থাকলে কমিশনে লিখিতভাবে জানানোর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। দলটির চেয়ারম্যান সৈয়দ সাইফুদ্দিন আহমদ মাইজভান্ডারীর সহোদর ভাই ও বোন একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এ অভিযোগ অনুযায় দলটির কেন্দ্রীয় ও কয়েকটি জেলা/উপজেলা দপ্তর তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি। কিছু কিছু কার্যালয় মাইজভান্ডার দরবারের খানকা শরীফ অর্থাৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক দলের অফিস হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া যেসব স্থানকে অফিস হিসেবে দেখানো হয়েছে, তার কয়েকটি নিয়ে আদালতে একাধিক মামলা রয়েছে। অধিকন্তু, পত্র-পত্রিকায় ঐ সময় একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং এগুলোতে বলা হয় বিএসপি একটি ভূঁইফোর অরাজনৈতিক দল। দলটির কোন পরিচিতি বা ভিত্তি নেই। তাদের জেলা/উপজেলা পর্যায়ে দপ্তরগুলো অস্থায়ী, অপরিচিত ও অকার্যকর। কিছু প্রতিবেদনে দলটির নেতাদের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়, নিবন্ধনের পর দলটি কার্যক্রম শুরু করবে। এতদসত্ত্বেও কমিশন দলটিকে নিবন্ধন প্রদান করে। তদন্ত কমিশন এ বিষয়ে আধিকতর তদন্ত করতে দলটির নেতৃত্বেও সাথে কথা বলা এবং মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধানের পরিকল্পনা করলেও সময়ের স্বল্পতার কারণে তা করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (বিএনএম): নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধির পর দলটি দ্বিতীয় দফায় ২৩/১০/২২ তারিখে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। নির্বাচন কমিশনের নথি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় হঠাৎ করে তৈরি হওয়া এ দলটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন দুই মাস সময় বৃদ্ধি করে। এবং সময় বৃদ্ধির পরই দলটি আবেদন করে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রাথমিক যাচাইয়ে যে ১২টি দলের আবেদন সঠিক বলে বিবেচনা করে তার মধ্যে বিএনএম অন্তর্ভুক্ত ছিল। দলটি জচঙ এর শর্তানুযায়ী কেন্দ্রীয় অফিস এবং কমিটি ছাড়াও ২২টি জেলা ও ১০১টি উপজেলায় কমিটি/অফিস আছে বলে আবেদনে উল্লেখ করে। এ তথ্য যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা/থানা পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাগণ একটি তদন্ত পরিচালনা করে। প্রাথমিক এ তদন্তে দেখা দল কর্তৃক উল্লেখিত ২২টি জেলার মধ্যে বেশ কয়েকটি জেলায় এবং ১০২টি উপজেলা/থানার মধ্যে ৮৬টি উপজেলার তথ্য সঠিক নয়। উক্ত প্রতিবেদনসমূহ ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। কমিশন উপজেলা/থানা পর্যায়ে যে সব ক্ষেত্রে দলের দপ্তরের অস্তিত্ব, কমিটির অস্তিত্ব এবং অন্যান্য বিষয়সহ উপজেলা/থানায় নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্তির তথ্য সঠিক মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে তার ১০% এবং যেগুলোর ক্ষেত্রে আংশিক/সম্পূর্ণ সঠিক পাওয়া গিয়েছে এমন সংখ্যার ১০% পুনর্যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সচিবালয় দলের দপ্তরের অস্তিত্ব, কমিটির অস্তিত্ব এবং অন্যান্য বিষয়সহ পুনর্যাচাই করে ২২টি জেলা এবং ১০১টি উপজেলার তথ্য “সঠিক” বলে প্রতিবেদন দেয়। উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন বিএনএমকে নিবন্ধন প্রদানপূর্বক ১০/০৮/২৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১০% যাচাইয়ের কোন বিধান কোন

আইনে নেই। পত্র-পত্রিকায় ঐ সময় একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় এবং এগুলোতে বলা হয় বিএনএম একটি ভূঁইফোর অরাজনৈতিক দল। দলটির কোন পরিচিতি বা ভিত্তি নেই। তাদের জেলা/উপজেলা পর্যায়ে দণ্ডরগুলো অস্থায়ী, অপরিচিত ও অকার্যকর। কিছু প্রতিবেদনে দলটির নেতাদের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়, নিবন্ধনের পর দলটি কার্যক্রম শুরু করবে।

ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ - আদালতের নির্দেশে নিবন্ধন: ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ ২০১৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে সালে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু এণ্ডব জবড়ৎবংবহঃধঃঃরড়হ ড়ভ ঙ্যব চবড়ড়ষব ঙ্ৎফবৎ, ১৯৭২ অংঃঃপষব ৯০ই(১)(ন)(র) এর শর্তাদি পূরণ না হওয়ায় রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৬ এ উল্লেখিত আবশ্যিকীয় শর্তাদি পূরণের জন্য বিধি ৭(৫) অনুসারে ১৫ দিনের সময় দিয়ে দলের মহাসচিব বরাবর ০৮/০৪/২০১৮ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে দলটি আবশ্যিকীয় শর্তাদি পূরণের প্রমানাদি হিসেবে অতিরিক্ত দলিলাদি প্রেরণ করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দলের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় এটি জচঙ এর অংঃঃপষব ৯০ই(১)(ন)(র) এর পরিপন্থী। শর্ত পূরণ না করায় নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি ৭ অনুযায়ী দলটির আবেদন না-মঞ্জুর করে ২০১৮ সালের ১১ জুন তারিখে একটি চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেয়।

২০১৮ সালের জুলাই মাসে এ দলটির মক্কেল হিসেবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী নির্বাচন কমিশন বরাবর Notice Demanding Justice প্রেরণ করে দলটিকে নিবন্ধন দিয়ে নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদানের অনুরোধ করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন উক্ত নোটিসের জবাব না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরে নভেম্বর/২০১৮ এ ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন (নং ১২৭৩৭/২০১৮) দাখিল করে। মাননীয় হাইকোর্ট ১১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে একটি রায় প্রদান করেন। উক্ত রায়ের আদেশাংশ নিম্নরূপ:

“... .. বিগত ১১ জুন ২০১৮ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক স্বাক্ষরিত ম্যামো আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে জারি করা হয়েছে সেহেতু উক্ত স্মারকের কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই মর্মে ঘোষণা করা হল। নিবন্ধনের জন্য দরখাস্তকারী দরখাস্তে বর্ণিত তথ্যাদি ও উহার সহিত দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিক মর্মে গণ্য করা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি ৭ এর উপবিধি (২) মোতাবেক দুইটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করা হল।”

কিন্তু নির্বাচন কমিশন উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল (সিপিএলএ) নং-২২৩৩/২০১৯ দাখিল করে।

২০২৩ সালে নির্বাচন কমিশন দল নিবন্ধনের বিজ্ঞপ্তি দিলে দলটি আবার নিবন্ধনের আবেদন করে। কমিশনের নথি অনুযায়ী দলটির আবেদনপত্রে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এনআইডি নম্বর এবং ঠিকানা ছিল না। আরপিও'র ৯০(খ) ধারা অনুযায়ী দলটি কর্তৃক উল্লেখিত উপজেলা/থানায় কমপক্ষে ২০০ ভোটারের সমর্থন-সংক্রান্ত প্রামাণিক দলিলে ভোটারের স্বাক্ষর ছিল না। অধিকন্তু দলটি ৩০/১০/২০২২ তারিখে তারিখে নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাহারের জন্য কমিশনের কাছে লিখিত অনুরোধ করে। আবার ২০/১১/২০২২ তারিখে উক্ত দরখাস্তটি প্রত্যাহারের আবেদন করে। কমিশন কর্তৃক গঠিত যাচাই-বাছাই কমিটি ০৮/১২/২০২২ তারিখে দলটির প্রত্যাহার সংক্রান্ত আবেদন অনুমোদন করার সুপারিশ করে এবং সে অনুযায়ী কমিশন ১১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দলটির নিবন্ধন আবেদন বাতিল করে চিঠি দেওয়া হয়।

কিন্তু আপিল (সিপিএলএ) নং-২২৩৩/২০১৯ এর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে মহামান্য আপিল বিভাগে চূড়ান্ত শুনানী শেষে ২২/০১/২০২৩ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টে বিভাগের ১১/০৪/২০১৯ তারিখের সিদ্ধান্ত বলবৎ রেখে (সিপিএলএ) নং-২২৩৩/২০১৯ খারিজ করে দেন। ফলে নির্বাচন কমিশন ৮ মে ২০২৩ এ দলটিকে নিবন্ধন প্রদান করে।

শর্তাদি পূরণ করতে না পারলেও আদালত কর্তৃক একটি দলকে নিবন্ধন দেওয়া এবং RPO এর শর্তাদি পূরণের প্রমাণাদি দিতে না পারলেও আদালত নিবন্ধন করার নির্দেশ দেয়ায় নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন দিতে বাধ্য হয়। তদন্ত কমিশনের জরিপেও অংশগ্রহণকারীরা মতামত দিয়েছে আদালতের কার্যক্রমে সরকারের অনুচিত প্রভাব ছিল। অনুরূপভাবে শর্ত পূরণ না করায় তৃণমূল বিএনপিকে নির্বাচন কমিশন নিবন্ধন না দেওয়ায় আদালতের নির্দেশে ১৬.০২.২০২৩ তারিখে দলটি নিবন্ধন লাভ করে।

তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফল

-  রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ এ কার্যকারিতা'র সংজ্ঞা না থাকায় এবং এতদসংক্রান্ত কোন নীতিমালা প্রণয়ন না করে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন ২০১৪ এবং ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কয়েকটি দলকে নিবন্ধন প্রদান করে।
-  দল নিবন্ধনে তৃতীয় দফা যাচাইয়ের কোন আইনি বিধান না থাকা সত্ত্বেও ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) কে দলটির পুনরায় আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় দফা যাচাই করে নিবন্ধনের যোগ্য বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।
-  আইন বা বিধিমালায় উল্লেখ না থাকা সত্ত্বেও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে কমিশন অভিনব পন্থায় ১০% নমুনা নিয়ে অধিকতর যাচাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি এবং বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টকে নিবন্ধন প্রদান করে।
-  ২০২৩ সালে একটি গোয়েন্দা সংস্থার ঐ সময়ের কিছু কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে নির্বাচন কমিশনের সংশ্লিষ্ট শাখায় দল নিবন্ধনের অবস্থা, মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য, এগুলোর সত্যতা বিষয়ে খোঁজখবর নিতো।

